

BExams

DIRITTO PUBBLICO

Secondo Parziale DPub 2.5

Parte I — Domande a risposta multipla

(1 punto ciascuna — una sola risposta corretta)

1) Gli atti aventi forza di legge:

- A) Sono fonti secondarie.
- B) Sono adottati esclusivamente dal Parlamento.
- C) Costituiscono un'eccezione al principio dell'art. 70 Cost.
- D) Non sono soggetti al controllo della Corte costituzionale.

2) La legge di delega ex art. 76 Cost. deve contenere:

- A) Oggetto, principi e criteri direttivi, tempo limitato.
- B) Solo l'oggetto della delega.
- C) Una maggioranza qualificata.
- D) L'autorizzazione del Presidente della Repubblica.

3) L'eccesso di delega si verifica quando:

- A) Il Parlamento modifica la legge delega.
- B) Il Governo eccede i limiti fissati dalla legge di delega.
- C) Il decreto è convertito in legge.
- D) Manca la promulgazione.

4) Il decreto legislativo è adottato:

- A) Dal Parlamento su proposta del Governo.
- B) Dal Governo previa legge di delega.
- C) Dal Presidente della Repubblica autonomamente.
- D) Dalla Corte costituzionale.

5) Il decreto-legge presuppone:

- A) Una delega parlamentare preventiva.
- B) Una maggioranza qualificata.
- C) Casi straordinari di necessità e urgenza.
- D) Il parere obbligatorio del Consiglio di Stato.

6) Il decreto-legge entra in vigore:

- A) Dopo la conversione parlamentare.
- B) Dopo 15 giorni di vacatio legis.
- C) Il giorno successivo alla pubblicazione.
- D) Dopo il referendum confermativo.

7) La mancata conversione del decreto-legge entro 60 giorni comporta:

- A) Perdita di efficacia ex nunc.
- B) Perdita di efficacia ex tunc.
- C) Conversione automatica in legge.
- D) Sospensione temporanea degli effetti.

8) La legge di conversione:

- A) Può modificare il testo del decreto-legge.
- B) Non può mai emendare il decreto.
- C) Richiede maggioranza dei 2/3.
- D) Non è sottoposta a limiti di omogeneità.

9) La reiterazione del decreto-legge:

- A) È ammessa senza limiti.
- B) È stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale.
- C) È prevista espressamente dalla Costituzione.
- D) Produce effetti ex tunc.

10) I Testi Unici innovativi:

- A) Sono fonti meramente compilative.
- B) Introducono innovazioni normative nel settore disciplinato.
- C) Sono regolamenti governativi.
- D) Non hanno forza di legge.

Parte II — Domanda aperta (20 punti)

Il candidato/la candidata, dopo aver ricostruito la disciplina costituzionale del decreto legislativo e del decreto-legge, analizzi le differenze tra controllo parlamentare ex ante ed ex post, soffermandosi sui limiti e sui rischi di abuso della decretazione d'urgenza.